

1500058-55.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2000155/2022 - 91º Distrito

Policial - Ceasa, AA0292/2022 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLA SANTANA ALEIXO

Vistos,

CARLA SANTANA ALEIXO, respectivamente qualificados à fl. 05, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500058-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500058-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2000155/2022 - 91º Distrito

Policial - Ceasa, AA0292/2022 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLA SANTANA ALEIXO

Vistos,

CARLA SANTANA ALEIXO, respectivamente qualificados à fl. 05, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, porque consta que, em 01 de janeiro de 2022, por volta de 10h20, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 1525, Pinheiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo de terceiros, cerca de 6,8g de ADB-Butinaca (LSD), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de constatação (fls. 21/23).

Segundo o apurado, agentes penitenciárias realizavam o scanner corporal nas visitantes do CDP Pinheiros I e detectaram objeto suspeito na região vaginal da denunciada.

Ela foi presa em flagrante após serem encontradas, em revista íntima, dentro do absorvente, duas cartelas da droga sintética "K4", além de uma carta supostamente redigida pelo PCC como "Salve". A indiciada não disse quem seria o destinatário do entorpecente.

O exame químico-toxicológico (fls. 115/117) atestou a presença da substância ADB-BUTINACA, constante na Lista F2 por se enquadrar no item b (classes estruturais dos canabinoides sintéticos) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020).

Recebida a denúncia (fls. 73/74), o réu foi citado (fl. 114) e resposta à acusação foi ofertada (fls. 122/134).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa e, ao final, foi interrogada a acusada.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos termos em que denunciou o réu. A Defesa, por seu turno, pugna pela absolvição pela ausência de provas de que ela concorreu para prática delitiva do crime, nos termos do artigo 386, I, II, III, V e VI, do CPP e pela ausência expressa do nome da substância no Rol Taxativo da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações. Caso não seja este o entendimento, requer-se a absolvição por não existir provas suficientes para condenação, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, no caso de uma eventual condenação, requer-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a contravenção penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, haja vista que a acusada estava portando quantidade pequena e tenha confirmado em sede de audiência de instrução que faz uso de maconha, sendo condenada com base nos incisos I e II e sendo a pena fixada no mínimo legal e convertida em restritiva de direitos, além de aplicar a atenuante de bons antecedentes e permitir que ela recorra em liberdade nos termos do artigo 283 do CPP.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, impondo-se a desclassificação para a hipótese capitulada no artigo 33, § 2º, da Lei 11.343/06.

Isto, pois, em que pesem a negativa, versão e álibi da ré quando interrogado em juízo, absolutamente dissociadas e divergentes dos demais elementos de prova e

convicção.

Com efeito, pelo que também em juízo, sob o crivo do contraditório, declararam ambas as agentes de segurança penitenciária, em absoluta harmonia e coerência com o que já haviam declarado na fase policial (fls. 2/3, 4), dúvida alguma subsiste de que a droga trazida pela ré no interior de um absorvente, sob suas vestes íntimas, na região vaginal, se destinava ao consumo de seu companheiro a quem estava vindo visitar. Assim, a pedido e para o consumo de seu companheiro trazia a droga, em quantidade em nada incompatível a tanto.

Diante disso, dúvida não há de que a denunciada deve ser enquadrada e responsabilizada pelo auxílio ao indevido uso da droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento.

Demonstrada a autoria, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 15/17 e laudos de fls. 21/23 e 115/117, com resultado positivo para a substância entorpecente ADB-BUTINACA.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 73/74, desclassificando a imputação inicial, para condenar a ré CARLA SANTANA ALEIXO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, § 2º, da Lei 11.343/06.

Atento ao disposto no artigo 59 do CP, em especial à ausência de antecedentes e primariedade (fls. 120), circunstâncias e conseqüências do delito, fixo-lhe a pena base em um (1) ano de detenção, regime aberto, e pagamento de 100 dias-multa, no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar, por ausentes quaisquer circunstâncias modificadoras desta pena.

Nos termos do artigo 33, §§ 1º e 2º, letra “c” e § 3º, fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da pena imposta.

Atento ao tipo penal e a pena afinal cominada, presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à ré por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, tal como regulamentada pelo Juízo das Execuções.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA